

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1279/2533

บริษัท พูลสวัสดิ์ นาวิ จำกัด
บริษัท เอสจีเอสฟาร์อีสต์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

โจทก์ทราบถึง เหตุที่สินค้าขาดจำนวนจากน้ำหนักที่จำเลยแจ้งในรายงานการตรวจสอบสินค้าว่าเพราะจำเลยคำนวณและรายงานน้ำหนักสินค้าผิดพลาด ถือได้ว่าโจทก์รู้ถึง การละเมิดของจำเลยแล้วการที่โจทก์ว่าจ้างบริษัท ว. ทำการตรวจสอบในภายหลังนั้นเป็นเพียงการตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานว่าจำเลยคำนวณผิดพลาดอย่างไรเพื่อนำมาเป็นพยานหลักฐานในคดีเท่านั้น การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่รู้ถึง การละเมิดและตัวผู้จะพึงต้อง ใช้ ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 448.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหาย จากการกระทำละเมิดของจำเลย
รวมเป็นเงิน 2,268,647.30 บาท

จำเลยให้การต่อสู้ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการกระทำละเมิดของ
จำเลยและคดีโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามทางนำสืบของโจทก์ว่า เรือบางขุนพรหมของโจทก์ได้ไปรับสินค้าข้าวโพดรายนี้ที่ไซโลของบริษัทยูไนเต็ลไซโล จำกัด เมื่อวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2525 โดยวิธีพ่นข้าวโพดจากไซโลผ่านท่อเข้าสู่ห้องเก็บสินค้าของเรือ บริษัทผู้ซื้อในประเทศสิงคโปร์ได้ว่าจ้างจำเลยให้เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของสินค้านี้ ซึ่งจำเลยได้ทำการตรวจสอบปริมาณโดยวิธีทำดริฟเชอร์เวย์คือการคำนวณหาน้ำหนักของสินค้าที่บรรจุในเรือด้วยการวัดระดับท้องเรือที่จมอยู่ในน้ำเพื่อหาผลต่างระหว่างน้ำหนักของเรือในขณะที่ยังไม่บรรจุสินค้ากับน้ำหนักของเรือในขณะที่บรรจุสินค้าแล้ว เมื่อจำเลยทำดริฟเชอร์เวย์เสร็จแล้วได้ทำรายงานการตรวจสอบตามเอกสารหมายเลข 6 ว่า สินค้าข้าวโพดที่ขนถ่ายลงในเรือมีน้ำหนัก 4,976 เมตริกตัน โจทก์เห็นว่าน้ำหนักต่ำกว่าน้ำหนักที่ผู้ขายระบุไว้ 5,000 เมตริกตัน ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการที่น้ำหนักแตกต่างกันเพียงเท่านั้นถือว่าใช้ได้ โจทก์จึงออกใบตราส่งว่าสินค้าข้าวโพดรายนี้มีน้ำหนัก 5,000 เมตริกตันให้แก่ผู้ขาย โดยโจทก์เชื่อตามรายงานการตรวจสอบของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 6 เพราะโจทก์ไม่มีหน้าที่ในการคำนวณหาน้ำหนักของสินค้าเมื่อขนถ่ายสินค้าข้าวโพดลงเรือเรียบร้อยแล้ว จำเลยเป็นผู้ชี้ลระหว่างสินค้าโดยใช้ลวดกับตะกั่วชิล เพื่อไม่ให้มีการเปิดระวางก่อนส่งมอบสินค้าแก่ผู้ซื้อได้ เรือบางขุนพรหมของโจทก์ได้ออกจากท่าเรือกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 มิถุนายน 2525 นั้นเองมุ่งตรงไปยังประเทศสิงคโปร์โดยไม่ได้แวะที่ใดถึงประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 6 เดือน

เดียวกัน ทั้งสมออยู่กลางน้ำจนถึงวันที่ 8 เดือนเดียวกันจึงได้เข้าเทียบท่าและทำการขนถ่ายสินค้าข้าวโพดออกจากเรือก่อนขนถ่ายสินค้า มีบริษัทโทมัส โฮเวล เคียวิต จำกัด มาทำการตรวจสอบซีลที่ระวางสินค้า ปรากฏว่าซีลอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่มีร่องรอยพิรุณว่าถูกเปิดมาก่อน การขนถ่ายสินค้าข้าวโพดออกจากเรือ ได้มีบริษัทคาร์ไกคอนโทรล จำกัด เป็นผู้ทำดราฟเซอร์เวย์เพื่อตรวจสอบน้ำหนักของสินค้าข้าวโพด ปรากฏว่าสินค้าข้าวโพดขาดหายไป 472 เมตริกตัน ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.9 ผู้ซื้อจึงร้องขอต่อศาลของประเทศสิงคโปร์ออกหมายยึดเรือของโจทก์ไว้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2525 และต่อมาได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ โจทก์จึงว่าจ้างให้บริษัทวายดับบลิวลอร์แอนด์โก จำกัด ทำการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบปรากฏว่าจำเลยทำดราฟเซอร์เวย์ผิดพลาดเพราะน้ำหนักของตัวเรือบางขุนพรหมซึ่งยังไม่รวมน้ำหนักคงที่ (คือน้ำหนักของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ติดตั้งประจำอยู่ในเรือ) มีน้ำหนัก 1,782 เมตริกตันแล้ว แต่จำเลยทำดราฟเซอร์เวย์โดยถือน้ำหนักเรือบวกกับน้ำหนักคงที่แล้ว 1,506 เมตริกตัน ซึ่งเป็นการผิดพลาด จึงเป็นเหตุให้คำนวณน้ำหนักของสินค้าข้าวโพดเกินกว่าความเป็นจริงไปมาก บริษัทวายดับบลิวลอร์แอนด์โก จำกัด จึงได้ทำรายงานให้โจทก์ทราบ เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2526 ตามเอกสารหมายเลข จ.15 ปัญหาวินิจฉัยจึงอยู่ที่ว่าโจทก์รู้ถึงการละเมิดของจำเลยตั้งแต่เมื่อใด ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์ดังกล่าวข้างต้นว่าเมื่อขนถ่ายสินค้าลงเรือเรียบร้อยแล้ว เรือของโจทก์ออกเดินทางตรงไปยังประเทศสิงคโปร์ ก่อนทำการขนถ่ายสินค้าออกจากเรือที่ประเทศสิงคโปร์ ก็ไม่ปรากฏว่าซีลปิดระวางสินค้ามีร่องรอยถูกเปิดมาก่อน ทั้งไม่ปรากฏว่าห้องระวางเก็บสินค้าในเรือมีความชำรุดเสียหาย แสดงว่าสินค้าข้าวโพดไม่มีการสูญหายระหว่างทาง ฉะนั้นการที่สินค้าขาดจำนวนจากน้ำหนักที่จำเลยแจ้งในรายงานการตรวจสอบสินค้าตามเอกสารหมายเลข จ.6 ไปเป็นจำนวนหลายร้อยเมตริกตันเช่นนี้โจทก์ย่อมต้องทราบได้ทันทีว่าเป็นเพราะจำเลยรายงานน้ำหนักสินค้าผิดพลาด เพราะไม่อาจจะขาดหายไปด้วยเหตุอื่น

ได้ได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า โจทก์รู้ถึงการละเมิดของจำเลยในเดือนมิถุนายน 2525แล้ว การที่โจทก์ว่าจ้างบริษัทวายดับบลิวลอร์แอนด์โก จำกัด ทำการตรวจสอบ ในภายหลังนั้นเป็นเพียงการตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานว่าจำเลยคำนวณผิดพลาด อย่างไรเพื่อนำมาเป็นพยานหลักฐานในคดีเท่านั้น ดังเหตุผลที่ศาลล่างทั้งสองได้ วินิจฉัยไว้โดยละเอียดแล้ว ฉะนั้น การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2527จึง พ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะฟ้องต้องใช้ค่าสินไหม ทดแทนแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคแรก ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ตัน เวทไว-สวิน อักขรายุทธ-ชุม สุกแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ